HGML/HR/CTC/148/2019-20 Dt 21/10/19 HGML

20/HR-L8 IR-HGML

4

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

THE HUTTI GOLD MINES COMPANY LIMITED

(A Govt. of Karnataka Undertaking)

PO: HUTTI - 584 115.. Raichur District. Karnataka India

Ph : 08537 - 275034 Tele Fax - 275054 - Email : hgmlsrmhr@gmail.com

ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಹಟ್ಟಿ ಇವರ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಪತ್ತಾರ ಸಾ॥ಹಟ್ಟಿ ಇವರ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ: 08/08/2019ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 207394–464/2017 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತಾರ್ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಪತ್ತಾರ ರವರು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ: 08/08/2019 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 17/01/2017 (ಅನುಭಂದ " ಸಿ & ಡಿ")

2) ರಿಟ್ ಪಿಟಿಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 207394–464/2017 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 05/07/2019ದ ದೃಡೀಕೃತ ಪ್ರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 23–07–2019.

3) ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ 08–08–2019.

4) ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 17/10/2019.

5) ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: 21/10/2019.

ಪೀಠಿಕೆ.

1 ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತಾರ ತಂದೆ ವಿಠಲ್ ಪತ್ತಾರ ಸಾ॥ಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ.ಯಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾ॥ಹಟ್ಟಿ ಇವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 04/10/2017 ರಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ.01 ರವರು ದಿನಾಂಕ:14/08/2017 ರಂದು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:05 ವ್ಯಸಿ/ಜಿಚಿ/2017 ಪ್ರಥಮ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:06 ವ್ಯಸಿ/ಜಿಚಿ/2017 ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 207394–464/2017 ಮನವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಿನಾಂಕ: 05/07/2019 ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು/ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಡಿಕೃತ ಆದೇಶ ತಲುಪಿದ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಮ್ಮತವಾದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

2 ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತಾರ, 2003 ರಿಂದ 2006 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕಂಪನಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಿ ಕೆಲಸಗಾರರೆಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು 2006 ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವೇತನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಸದರಿಯವರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತಾರ ಇವರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾದಿಯಿಂದ ಜನವರಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3 ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ 498 ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹಾಂತ ಹಾಂತವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಖಾಯಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15/04/2008 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ಶ್ರೀ.ಮಹೇಶ್ ಪತ್ತಾರ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿ ಕೆಲಸಗಾರರೆಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಹ 498 ರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೊದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಹಂಗಾಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು, ಕಂಪನಿಯ ಹಂಗಾಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 16/02/2012ರಂದು ಸಮ್ಮತಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 02/03/2012ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯ

..2.

21/10/21